

Plática Anti-Lavado

Síntesis ejecutiva de la sesión · Obligaciones, calendario, sistema y proveedores

ASISTENTES

12 personas

MARCO

Ley → Reglamento → RCG

HITOS

Marzo · Diciembre

1ª AUDITORÍA

Fin de 2028

01 MARCO LEGAL: QUÉ EXIGE LA LEY

LEY ADMINISTRATIVA

Exige un **hacer activo**: no basta con no lavar, hay que documentar y operar. Jerarquía normativa: **Ley → Reglamento → Reglas de Carácter General**.

LA MULTA ES POR CADA INCUMPLIMIENTO

No es una multa global: **cada obligación incumplida se sanciona por separado**, por lo que la exposición escala rápido.

LEY TÉCNICA

La debe ejecutar **quien sepa hacerlo**: representante de cumplimiento / gerencia de cumplimiento. La autoridad penal es la **FGR** (fiscalía federal).

AUTORREGULARIZACIÓN · 3 MESES

Existe una ventana de **3 meses de autorregularización**. Con tu propio sistema **la puedes presentar tú solo**, sin depender de un tercero.

02 CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO

Marzo

Manual a la medida + EBR (Enfoque Basado en Riesgo), primera fase.

Diciembre

Sistema automatizado operando. A más tardar en diciembre debe estar todo listo.

Cada año

Capacitación anual y dictamen / auditoría anual de cumplimiento.

Fin 2028

Se ubica la **primera auditoría** formal del esquema.

03 AUDITORÍA, DICTAMEN Y CERTIFICACIÓN

TEMA	REGLA PRÁCTICA
Riesgo bajo	El dictamen lo puedes hacer tú mismo (autoevaluación).
Riesgo alto	Lo tiene que hacer un auditor certificado por la UIF .
Auditoría externa	En ocasiones los bancos exigen contratar despachos específicos.
Certificación (Ceneval)	Examen de certificación en cumplimiento: cuesta ~\$18,000 MXN y sólo la aprueba el 30% .
Despachos	Deloitte y similares: opción cara. Alternativa: sistema propio + representante de cumplimiento interno.

04 ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR)

SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

1. EBR primera fase → **2.** Crear la metodología → **3.** Matriz de riesgo → **4.** Sistema automatizado.

CÓMO SE CALIBRA EL RIESGO

Riesgo **en decimales** (no sólo alto/medio/bajo) · Riesgo **por ciudad** · Cada **figura tiene su propio riesgo**: notario, asesor, desarrolladora.

05 FLUJO DEL SISTEMA PLD INTEGRADO AL CRM

El expediente PLD **arranca desde el lead**, no al momento de la operación. Este es el recorrido demostrado:

1 Entra el lead al CRM

Llenan un formulario para cotizar — ahí engancha el sistema de PLD.

2 Captura de identificación

Se sube el **INE con fotografía**; el sistema reconoce los datos y los transcribe automáticamente.

3 Cédula / constancia fiscal

Se sube el documento y **la IA llena los campos**.

4 Control de calidad documental

El sistema **detecta si los documentos son ilegibles**. Puede llevar la **firma de quien cotejó contra el original**.

5 Búsqueda en listas negras

Barrido contra **14 listas distintas**, incluyendo **PEPs nacionales**.

6 Dashboard PLD

Concentra **alertas y bloqueos**. Debe ser fácil localizar la **base de datos de las alarmas**.

7 Generación y firma del documento
El documento generado **lo firma el cliente**: persona moral → representante legal; fideicomiso → persona determinada.

8 Autorización
La **autorización final la tiene el encargado de cumplimiento**.

9 Generación del aviso
El **sistema genera el aviso, pero NO lo envía**. Lo manda el sujeto obligado, y hay que revisarlo antes de enviarlo.

FIRMAS ADMISIBLES

Firma electrónica simple · Firma electrónica avanzada (e.firma) · Firma autógrafa. Nota: el sistema mostrado usa firma electrónica y **no valida con biométricos**.

06 ACUMULACIÓN DE OPERACIONES (REGLA DE 6 MESES)

CÓMO FUNCIONA

La acumulación es **para efectos del aviso**. Se acumula **hasta por 6 meses y no se reinicia antes**. Quien manda es el **complemento de pago**.

EJEMPLO — AGENCIA AUTOMOTRIZ

Acumula desde el **mes 1** y en el **mes 6** se presenta el aviso. Si en el **mes 7** vuelve a acumular, **no hay que avisar** otra vez por ese ciclo.

Aprendizaje El cálculo se hacía de forma **artesanal en Excel**; terminaron desarrollando un programa dedicado. Variables clave: si paga en **una sola exhibición**, si el pago cae en un **periodo razonable**, y en qué momento se considera **liquidada** la operación.

07 CÓMO ATERRIZA POR SECTOR

SECTOR	PARTICULARIDAD
Desarrollo inmobiliario	El desarrollo abre y cierra : se presenta un aviso al iniciar y un aviso al cierre del desarrollo.
Inmobiliarias / asesores	Los asesores son intermediarios , por lo que tendrían que tener su propio sistema . El costo de cumplimiento se estima en ~\$150,000 MXN anuales por asesor — con un tope práctico de 12 operaciones al año . Consecuencia esperada: los asesores terminarán siendo listadores, no intermediarios .
Agencias automotrices	Rige la acumulación de pagos . Regla comercial: si no te dan constancia fiscal, no le vendas (cuidando la Ley de Protección de Datos Personales). Referente gremial: AMDA .
Servicios profesionales	Aplica cuando manejan recursos — p. ej. administración de condominios.
Centro cambiario	Expediente físico por cada cliente + escaneo mensual + resguardo anual en nube de paga + 1 respaldo frío .

EL NIVEL DE CONTROL NO VA A BAJAR

La regulación va en una sola dirección. El **expediente a 10 años** ya se hace por Profeco; ahora se replica **para efectos de PLD**.

08 CHECKLIST PARA EVALUAR AL PROVEEDOR DEL SISTEMA

INFORMACIÓN Y CONTRATO

- ☐ **Confidencialidad y reserva** de la información de cada empresa, blindada por contrato — **súper importante**.
- ☐ Responsabilidad ante **mal uso o pérdida** de la información.
- ☐ **¿Dónde va a estar el respaldo?**
- ☐ **Portabilidad**: si cambio de sistema en un par de años, ¿me llevo la información o pago **cuota de custodia**?
- ☐ ¿Cómo **migro el historial** de datos si cambio de software?

PRODUCTO Y OPERACIÓN

- ☐ **Inalterabilidad**: el sistema no se puede alterar.
- ☐ **Servicio y soporte** reales, no sólo licencia.
- ☐ Que la **base de datos de alarmas** sea localizable.
- ☐ Que el sistema sea **muy amigable**.
- ☐ **Dashboard final** claro para el encargado de cumplimiento.
- ☐ **¿Quién hace la implementación?**
- ☐ El sistema aplica a **una razón social específica**.

09 PANORAMA DE SISTEMAS E INTEGRACIONES

JUGADOR	NOTAS DE LA SESIÓN
DBA	El sistema más famoso del mercado PLD.
Upnify	Todo en la nube . Tardaron 8 meses en desarrollarlo. Trae CRM y fuerza de ventas propios, firma electrónica y capacitación vía enlace a curso. Se puede conectar a un CRM o a un ERP .
Deloitte	Despacho caro.
CONTPAQI	No está en la nube — limita la integración.
CRM / ERP del cliente	HubSpot, Salesforce, Adara (CRM inmobiliario), Sadasi. Cuando el ERP es de nicho, la integración se vuelve el cuello de botella.

Diferenciador Estar **integrado al ERP/CRM vía API** — “el API es una llave”. El PLD deja de ser un trámite aparte y vive dentro del flujo comercial.

10 PREGUNTAS ABIERTAS Y PUNTOS POR CONFIRMAR

DUDAS DE FONDO

- ¿**Sistema satélite** para cada asesor? Riesgo de **violar la reserva y confidencialidad** de la información.
- Costos reales de implementación y licenciamiento por razón social.
- Definir **rangos de riesgo** (se mencionaron 3) y su metodología.

TÉRMINOS A VERIFICAR

- **“Insejupy”** — referencia mencionada en la sesión, confirmar nombre correcto.
- **Promotora residencial** — precisar si se trató como figura obligada distinta.
- Criterio exacto de **“periodo razonable de pago”** y momento de liquidación.

11 RUTA DE ACCIÓN SUGERIDA

1 Definir el alcance por razón social

Identificar qué actividades vulnerables realiza cada empresa. **El sistema es para una razón social específica**, así que el alcance define licencias y costos.

2 Nombrar al representante de cumplimiento

Decidir si es interno o externo, y si se va por la **certificación** (~\$18,000 MXN, 30% de aprobación) o por despacho.

3 Manual a la medida + EBR — meta: marzo

Primera fase de EBR, metodología y matriz de riesgo con calibración **por ciudad, por figura y en decimales**.

4 Elegir sistema con el checklist de la sección 08

Negociar desde el contrato: **confidencialidad, portabilidad de datos, ubicación del respaldo y responsabilidad por pérdida**.

5 Integrar al CRM/ERP — meta: diciembre

Conexión por API desde el lead. Probar el ciclo completo: expediente, listas negras, firma, alertas y **generación del aviso**.

6 Calendarizar capacitación y dictamen

Capacitación **anual** y dictamen **anual**; tener presente la ventana de **autorregularización de 3 meses** como red de seguridad.

12 CINCO REGLAS DE ORO DE LA SESIÓN

01

La multa es **por cada incumplimiento**, no por el total.

02

El expediente PLD **empieza en el lead**, no en la operación.

03

El sistema genera el aviso; **lo envía el sujeto obligado**.

04

La información **es tuya**: exígelo por contrato.

05

El nivel de control **no va a bajar**: construye para 10 años.